III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

Consejería de Desarrollo Sostenible

Resolución de 02/10/2026, de la Consejería de Desarrollo Sostenible, por la que se aprueba el deslinde de la vía pecuaria Cañada Real de los Serranos, en el término municipal de Golosalvo, provincia de Albacete. [2026/7511]

Examinado el expediente tramitado por la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Albacete, para el deslinde de la vía pecuaria denominada Cañada Real de los Serranos, sita en el término municipal de Golosalvo, provincia de Albacete, resultan los siguientes:

Antecedentes de hecho

Primero. - Habiéndose aprobado la Ley 9/2003, de 20 de marzo de 2003, de Vías Pecuarias de Castilla-La Mancha, que desarrolla la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias; y que establece en su artículo 13 el procedimiento de deslinde de las vías pecuarias.

Segundo. - La vía pecuaria Cañada Real de los Serranos, sita en el término municipal de Golosalvo (Albacete), figura entre las vías pecuarias clasificadas en dicho término municipal, conforme a Orden Ministerial de 2 de marzo de 1972.

Tercero. - Con fecha 28 de septiembre de 2023, la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad aprueba la Orden de Encargo para la realización de deslindes con cargo a los fondos del Plan de Transformación y Resiliencia. El encargo se realiza a la empresa pública Tragsatec.

Cuarto. - Con fecha 21 de abril de 2025, la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Albacete, a la vista de la memoria justificativa elaborada por el personal técnico, acuerda el inicio de este procedimiento de deslinde y designa a Raúl Navarro López como Ingeniero operador de las operaciones materiales y de la instrucción de este procedimiento administrativo de deslinde.

Quinto. - El anuncio de las operaciones materiales de deslinde de 23/04/2025 se publica en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha n.º 83 de 2 de mayo de 2025, así como en el tablón de anuncios de los Ayuntamientos de Cenizate, Fuentealbilla y Golosalvo, que acreditaron el cumplimiento de dicha operación mediante diligencia de 29 de mayo de 2025, 5 de junio de 2025 y 29 de mayo de 2025 respectivamente.

Se notifica también el inicio de la operación material de deslinde a la Comisión Local de Pastos, organizaciones agrarias, asociaciones de defensa de la naturaleza y todos los presuntos colindantes con domicilio conocido.

Se publica en el BOE n.º 136 de fecha 6 de junio de 2025 la relación de los interesados desconocidos, los de ignorado domicilio y los que intentada la notificación no haya podido practicarse, respecto del anuncio de 23/04/2025, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete, sobre inicio del deslinde de la vía pecuaria denominada Cañada Real de los Serranos, en el término municipal de Golosalvo, provincia de Albacete.

Sexto.- La operación material de deslinde se realizó en la fecha prevista, 22 de julio de 2025, en el lugar y hora indicados, con la presencia de D. Raúl Navarro López, Ingeniero operador y representante de la Administración; D. Francisco Campos González y D. Juan Ángel Esparcia García, representantes de la Administración; el Agente Medioambiental con número de identificación Profesional 10720; D. Enrique Albert Belda por parte de la empresa pública Tragsatec, D. Vicente Cambronero Fernández y D. José Antonio Piqueras García por parte de los Ayuntamientos implicados así como los interesados por parte de las parcelas colindantes.

- Comienza la operación de apeo del deslinde con la exposición por parte del Ingeniero operador sobre el contenido y objetivos del mismo, así como una explicación de los trabajos previos realizados para recopilar los antecedentes documentales que puedan existir al respecto. Se muestra a los asistentes la cartografía elaborada en la fase preliminar, y se explica como se han replanteado provisionalmente los puntos o vértices de las líneas base del deslinde mediante piquetes o estacas de madera numeradas, colocadas con carácter previo a este acto.

- Una vez resueltas las dudas existentes, se inicia la operación de apeo, emplazando a los colindantes en el piquete nº 1 de la vía pecuaria Cañada Real de los Serranos, para así recorrer el perímetro de la misma. La numeración de los piquetes se realiza consecutivamente, con números impares para aquellos situados en la margen izquierda de la vía pecuaria y números pares para los situados en la margen derecha. En las curvas, se numerarán los piquetes adicionales con el mismo número seguido de tantos apóstrofes como piquetes se añadan a la línea base. Las parcelas de reemplazo/descansaderos se numerarán con piquetes adicionales con el mismo número seguido de letras minúsculas del abecedario en orden alfabético.
- El recorrido de la vía pecuaria Cañada Real de los Serranos en Golosalvo comprende un único tramo. La vía pecuaria discurre en dirección norte-sur desde el paraje de El Bancal del Lobo en el término municipal de Cenizate hasta la línea de término de Fuentealbilla, en un paraje conocido como Las Zorreras, cercano a la aldea de Bormate.
- El piquete de inicio nº 1' se sitúa en la margen izquierda de la vía pecuaria. Está situado sobre la línea de término que separa Cenizate y Golosalvo en el paraje Bancal del Lobo. Las coordenadas UTM de inicio se corresponden con XUTM 618.032,61 e YUTM 4.346.314,63. Por su parte, el deslinde de la línea base derecha comienza en el piquete nº 2, cuyas coordenadas UTM son XUTM 617.969,01 e YUTM 4.346.366,26.
- Por su parte, el final del tramo deslindado queda definido con la colocación del piquete nº101 en la margen izquierda en las coordenadas UTM XUTM 618.397,01 e YUTM 4.340.861,01 y el piquete nº 102' en la margen derecha en las coordenadas UTM XUTM 618.328,05 e YUTM 4.340.794,84.
- Durante el apeo se constataron 124 posibles intrusiones en el interior de la vía pecuaria, que serán objeto de las actuaciones que procedan en cada caso. Dichas intrusiones quedan perfectamente definidas tanto en el informe del Ingeniero Operador como en los planos de exposición pública.
- No se ha constatado la existencia de ningún expediente de ocupación que afecte a los terrenos de la vía pecuaria.
- Durante el apeo quedaron debidamente documentadas en el acta elaborada a tal efecto las colindancias de la vía pecuaria a su paso por el término municipal de Golosalvo.
- Los trabajos de apeo finalizan habiéndose recorrido todos los vértices propuestos que configuran la poligonal del deslinde. En total, el tramo deslindado tiene una longitud aproximada de 6246 m y una anchura de 75 m.

Séptimo. - La Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Albacete hace pública la exposición de la Proposición de Deslinde mediante anuncio de 12/12/2025 en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha n.º 248 de 24 de diciembre de 2025. Así mismo este anuncio fue remitido a los Ayuntamientos de Cenizate, Fuentealbilla y Golosalvo, a las Comisiones Locales de Pastos, organizaciones agrarias, asociaciones de defensa de la naturaleza y a los colindantes afectados, con el fin de que se puedan presentar las alegaciones o reclamaciones que se estimen pertinentes.

Los Ayuntamientos de Cenizate, Fuentealbilla y Golosalvo acreditan la exposición del citado anuncio en el tablón de edicto, mediante diligencia expedida con fecha 22 de enero de 2026, 4 de febrero de 2026 y 26 de enero de 2026 respectivamente.

Se publica en el BOE n.º 18 de fecha 20 de enero de 2026 la relación de los interesados desconocidos, los de ignorado domicilio y los que intentada la notificación no haya podido practicarse, respecto del anuncio de 12/12/2025, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete, sobre exposición pública y apertura de plazo de trámite de audiencia del deslinde de la vía pecuaria denominada Cañada Real de los Serranos, en el término municipal de Golosalvo, provincia de Albacete.

Octavo. - Con fecha 4 de diciembre de 2025, el Ingeniero operador redacta el Informe del expediente de deslinde.

Noveno. - Durante el trámite de exposición pública de la Proposición de Deslinde se presentaron las siguientes alegaciones:

1) Varios interesados en el procedimiento, entre ellos, FLG, JLLS, MLG, AGC, la mercantil Rodenas Projects SL, JRVC, BMM, CGV, IRS, MRS y ALP, presentan alegaciones similares, algunas acompañadas de escrituras públicas y otra documentación complementaria, cuyo contenido se resume en: (i) La titularidad de las fincas afectadas, su posesión de buena fe, el pago de impuestos y la inexistencia de conflictos registrales o catastrales; (ii) Denominación, anchura y trazado de la vía pecuaria; (iii) Falta de uso ganadero; (iv) Defectos en el procedimiento administrativo; (v) Falta de correspondencia del recorrido y anchura de la vía pecuaria respecto al inventario de vías pecuarias de la provincia de Albacete, creado mediante Orden de 20/11/2012, de la Consejería de Agricultura, de creación del Registro Público de Vías Pecuarias de la Red Regional; (vi) Interesa que se solicite informe de la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural sobre las ayudas percibidas, con el fin de evitar conflictos de interés y posibles perjuicios económicos.

2) La mercantil Vinea Veterano SL, presenta escrito en la que señala: (i) Falta de acreditación suficiente de carácter demanial de la vía pecuaria; (i) Inexistencia de uso pecuario efectivo, continuado o reconocible; (iii) Contradicción con la realidad física actual y con la cartografía catastral y registral, y (iv) Defectos procedimentales del expediente.

3) JGMG manifiesta disconformidad con la anchura legal asignada a la vía pecuaria, al considerar que no se ajusta a la realidad histórica, por lo que solicita la revisión de la clasificación.

4) LGP muestra su desacuerdo con el deslinde y aporta escritura de su finca.

Décimo. - La persona titular de la jefatura de Servicio de Medio Natural de la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible de la provincia de Albacete, con fecha 19 de marzo de 2026 eleva el expediente y propone su aprobación.

Decimoprimero. - Con fecha 26 de marzo de 2026, el expediente es remitido, por la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible de la provincia de Albacete a la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad.

Decimosegundo. - Con fecha 5 de agosto de 2026, la persona titular de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad, informa favorablemente el expediente y propone su aprobación.

Decimotercero. - Con fecha 14 de septiembre de 2026, el Servicio Jurídico de la Secretaría General de la Consejería de Desarrollo Sostenible, informa favorablemente el expediente de deslinde.

Vistos.- La Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias; la Ley 9/2003, de 20 de marzo, de Vías Pecuarias de Castilla-La Mancha; el Proyecto de Clasificación de vías pecuarias del término municipal de Golosalvo; el Real Decreto 1676/84, de 8 de febrero, sobre traspaso de funciones y servicios del Estado a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, en materia de Conservación de la Naturaleza; la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público; la Ley 9/2020 de 6 de noviembre, de Patrimonio de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y demás disposiciones aplicables.

Fundamentos de derecho

Primero. - El expediente ha sido tramitado conforme a la normativa aplicable.

Segundo. - Al procedimiento de deslinde le son de aplicación los preceptos contenidos en el artículo 8 de la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias y los artículos 10 y 13 de la Ley 9/2003, de 20 de marzo, de Vías Pecuarias de Castilla-La Mancha.

Tercero. - El expediente fue sometido a exposición pública conforme establece el artículo 8.7 de la Ley 9/2003, de 23 de marzo, formulándose las alegaciones y reclamaciones que se describieron anteriormente. Dichas alegaciones y reclamaciones, de conformidad con el informe del Ingeniero/a operador y el Informe de los Servicios Jurídicos de la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible de Albacete de fecha 18 de marzo de 2026 deben ser (estimadas/desestimadas) por cuanto:

1) respecto a la alegación (i), debe recordarse que, conforme a lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley VVPP C-LM, las vías pecuarias tienen la condición de bienes de dominio público, siendo inalienables, imprescriptibles e inembargables. En consecuencia, la titularidad registral o catastral privada, así como la posesión continuada o de buena fe, no puede prevalecer frente a la naturaleza demanial, ni impedir el ejercicio de la potestad de deslinde cuya única finalidad es la de determinar con precisión la delimitación física y jurídica del dominio público pecuario, con independencia de las inscripciones registrales existentes.

En base a tal consideración, respecto la escritura, conviene señalar que, tal y como se expuso en la Sentencia del Tribunal Supremo de 6 de febrero de 1998, «...el Registro de la Propiedad por sí solo no lleva consigo ni produce una verdadera y auténtica identificación real sobre el terreno, teniendo en cuenta que dicho Registro tiene un simple contenido jurídico, no garantizando en consecuencia la realidad física y concreta situación sobre el terreno de la finca inmatriculada, puesto que tal situación puede o no concordar con la realidad existente. Conforme a la doctrina sentada por el Tribunal Supremo en la Sentencia 64/1999 del Tribunal Supremo, de 5 de febrero de 1999, (que a su vez cita otra de 26 de abril de 1986), «...el principio de legitimación, que presume la existencia de los derechos

inscritos tal y como constan en el asiento y su posesión, no es aplicable cuando intenta oponerse a una titularidad de dominio público, pues esta es inatacable aunque no figure en el Registro de la Propiedad, puesto que no nace del tráfico jurídico base del Registro, sino de la Ley y es protegible frente a los asientos registrales e incluso frente a la posesión continuada».

En relación a la alegación (ii), relativa a la denominación, anchura y trazado de la vía pecuaria, procede señalar que dichas características vienen expresamente determinadas en el Proyecto de Clasificación de las Vías Pecuarias del término municipal de Golosalvo, en el que se describe la Cañada Real de los Serranos y se le asigna una anchura legal de 75,22 metros. Dicha clasificación fue aprobada mediante Orden Ministerial de 2 de marzo de 1972, (BOE nº 34, de 20 de marzo de 1972), encontrándose plenamente vigente. En consecuencia, la ausencia de referencia expresa a la condición de cañada real en los asientos registrales no altera su naturaleza jurídica, ni puede modificar su clasificación legal, establecida en su acto de clasificación.

Respecto a la manifestación (iii), se señala que el eventual desuso ganadero alegado carece igualmente de relevancia jurídica, dado que la pérdida de la condición de vía pecuaria únicamente puede producirse mediante un procedimiento formal de desafectación, procedimiento que no consta iniciado ni resuelto respecto del tramo objeto de deslinde.

Respecto a la alegación (iv) en la que se sostiene que «la administración no ha seguido el trámite administrativo previsto en los artículos 10 y ss. de la Ley 9/2003 de 20 de marzo de Vías Pecuarias de Castilla-La Mancha, ya que esta parte no tiene conocimiento ni de la elaboración de memoria justificativa, resolución de inicio, acto de apeo ni exposición publica, lo que me está causando indefensión», procede efectuar las siguientes consideraciones: En primer lugar, debe señalarse que el procedimiento de deslinde se ha tramitado conforme a lo dispuesto en la Ley 9/2003, de 20 de marzo, de Vías Pecuarias de Castilla-La Mancha, y en particular a lo establecido en su artículo 13.5.

Consta debidamente acreditado en el expediente que se han practicado los trámites preceptivos tanto para el inicio del expediente de deslinde como para su exposición publica y audiencia. En concreto, con fecha 23 de abril de 2025, la Delegada Provincial de Desarrollo Sostenible en Albacete firmó el Anuncio de la Delegación Provincial de Consejería de Desarrollo Sostenible de Albacete, de inicio del deslinde de la vía pecuaria Cariada Real de los Serranos, en el término municipal de Golosalvo, provincia de Albacete, en el que se señalaba como fecha prevista para la realización de los trabajos de campo de deslinde o apeo el día 22 de julio de 2025, a las 09:00 horas, en el Ayuntamiento de Golosalvo. Dicho Anuncio fue publicado en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) nº 83, de 2 de mayo de 2025 (páginas 14923 a 14927) y expuesto en los tablones de anuncios de los Ayuntamientos afectados, concretamente: del 28 de abril al 28 de mayo de 2025 en el Ayuntamiento de Golosalvo; del 28 de abril al 28 de mayo de 2025 en el Ayuntamiento de Cenizate; y del 5 de mayo al 5 de junio de 2025 en el Ayuntamiento de Fuentealbilla. Asimismo, se realizaron las correspondientes notificaciones a los presuntos colindantes, incluyendo a los presentes alegantes, a quienes se les notificó por correo postal o telemático, el 25 de abril de 2025, constando los correspondientes acuses de recibo y certificados de lectura, en el expediente. Del mismo modo, el inicio de la exposición pública y audiencia se publicó mediante Anuncio de 12/12/2025, en el DOCM nº 248 de 24 de diciembre de 2025, en los Tablones de anuncios de los Ayuntamientos afectados y se realizaron las notificaciones a los presuntos colindantes mediante correo postal y de forma telemática. En consecuencia, no puede apreciarse la existencia de indefensión material, puesto que los alegantes han tenido la posibilidad real y efectiva de conocer el procedimiento y de formular las alegaciones que han estimado oportunas, tanto durante el acto de apeo como en el periodo de información pública y audiencia.

En la alegación (v) se sostiene que «no coincide ni el recorrido ni la anchura legal con el inventario de vías pecuarias de la provincia de Albacete publicado en la Orden de 20/11/2012, por la Consejería de Agricultura de Castilla la Mancha, de creación de registro de vías pecuarias de la Red Regional publicado en el DOCM en 4 de diciembre de 2012, considerando que se excede de dicho recorrido y anchura debiendo por tanto iniciar el expediente desde su origen con las dimensiones aprobadas en la citada Orden». Baste señalar que dicho Registro tiene un carácter meramente declarativo, siendo su finalidad la de recopilar, ordenar y actualizar la información sobre vías pecuarias clasificadas, basándose el expediente de deslinde actual, como ya se ha indicado, en el proyecto de clasificación y en el resto de antecedentes administrativos, técnicos e históricos.

Sobre la alegación (vi), conviene señalar que la solicitud formulada carece de relación directa con el objeto del procedimiento de deslinde, que se circunscribe exclusivamente a la delimitación del dominio público pecuario. La eventual percepción de ayudas agrarias no condiciona ni limita el ejercicio de la potestad administrativa de deslinde, por lo que no procede atender al requerimiento efectuado por la parte alegante.

Por todo lo expuesto, se procede a la desestimación de las alegaciones formuladas por los citados interesados, al no desvirtuar el deslinde efectuado.

2) Respecto a la alegación (i), relativa a la existencia histórica real, anchura legal y efectiva y trazado concreto y continuidad en el terreno de la vía pecuaria, procede señalar que dichas características vienen expresamente determinadas en el Proyecto de Clasificación de las Vías Pecuarias del término municipal de Golosalvo, en el que se describe la Cañada Real de los Serranos y se le asigna una anchura legal de 75,22 metros. Dicha clasificación fue aprobada mediante Orden Ministerial de 2 de marzo de 1972, (BOE nº 34, de 20 de marzo de 1972), encontrándose plenamente vigente. Por tanto, respecto a la aseveración de que El deslinde no crea la vía pecuaria, sino que debe limitarse a declarar y precisar una realidad preexistente, se aclara que, precisamente, el deslinde es el acto administrativo por el que se definen los límites de la vía pecuaria de conformidad con lo establecido en su clasificación. La definición de los límites de la vía pecuaria se ajusta a su recorrido histórico descrito en el Proyecto de Clasificación de Golosalvo, apoyado con la documentación cartográfica, histórica y administrativa existente, que obra en el Fondo Documental y en el expediente administrativo, además de la fotointerpretación de las fotografías aéreas obtenidas del «vuelo americano» del año 1956. Por ello, la existencia histórica real de la vía pecuaria, su trazado concreto y continuidad en el terreno y su anchura legal y efectiva se fundamentan jurídicamente en el carácter firme del acto de clasificación, cuya validez y contenido no pueden ser cuestionados con ocasión de un procedimiento de deslinde, por lo que cualquier impugnación en tal sentido resulta extemporánea e improcedente.

Respecto a las alegaciones (ii) y (iii), debe recordarse que, conforme a lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley VVPP C-LM, las vías pecuarias tienen la condición de bienes de dominio público, siendo inalienables, imprescriptibles e inembargables, sin que su existencia esté condicionada al uso o usos actuales. En el mismo sentido, la titularidad registral o catastral privada, así como la posesión continuada o de buena fe, no puede prevalecer frente a la naturaleza demanial, ni impedir el ejercicio de la potestad de deslinde cuya única finalidad es la de determinar con precisión la delimitación física y jurídica del dominio público pecuario, con independencia de las inscripciones registrales existentes. En consecuencia, la ausencia de referencia expresa a la condición de cañada real en los asientos registrales no altera su naturaleza jurídica, ni puede modificar su clasificación legal, establecida en su acto de clasificación. Por otro lado, el eventual desuso ganadero alegado carece igualmente de relevancia jurídica, dado que la pérdida de la condición de vía pecuaria únicamente puede producirse mediante un procedimiento formal de desafectación, procedimiento que no consta iniciado ni resuelto respecto del tramo objeto de deslinde.

Finalmente, en cuanto a la alegación (iv), sobre defectos procedimentales del expediente, se hace expresa remisión a la valoración realizada con anterioridad en el apartado 1 sobre (iv) defectos en el procedimiento administrativo.

3) Respecto a la denominación, anchura y trazado de la vía pecuaria, procede señalar que dichas características vienen expresamente determinadas en el Proyecto de Clasificación de las Vías Pecuarias del término municipal de Golosalvo, en el que se describe la Cañada Real de los Serranos y se le asigna una anchura legal de 75,22 metros. Dicha clasificación fue aprobada mediante Orden Ministerial de 2 de marzo de 1972, (BOE nº 34, de 20 de marzo de 1972), encontrándose plenamente vigente. El hecho de que en la cartografía histórica aparezca la denominación Vereda de los Serranos no desvirtúa la clasificación oficial aprobada en 1972 como Cañada Real de los Serranos. Las denominaciones populares o cartográficas no tienen por si mismas valor jurídico constitutivo y no prevalecen sobre la clasificación aprobada mediante Orden Ministerial.

El interesado alude a perjuicios económicos y funcionales en la explotación agrícola. Sobre esto debe recordarse que el deslinde es un acto administrativo que, una vez aprobado, declara, con carácter definitivo, la posesión y titularidad demanial, según lo dispuesto por el artículo 13.6 de la Ley 9/2003, de 20 de marzo, de Vías Pecuarias de Castilla-La Mancha. Si existieran ocupaciones incompatibles, deberían tramitarse por los procedimientos legalmente previstos. Igualmente, señalar que, conforme a lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 9/2003, de 20 de marzo, de Vías Pecuarias de Castilla-La Mancha, las vías pecuarias tienen la condición de bienes de dominio público, siendo inalienables, imprescriptibles e inembargables. En consecuencia, la titularidad registral o catastral privada, así como la posesión continuada o de buena fe, no puede prevalecer frente a la naturaleza demanial, ni impedir el ejercicio de la potestad de deslinde cuya única finalidad es la de determinar con precisión la delimitación física y jurídica del dominio público pecuario, con independencia de las inscripciones registrales existentes.

En su caso, la normativa contempla otros mecanismos como las autorizaciones o concesiones para usos compatibles, procedimientos de modificación de trazado si concurrieran las causas legalmente tasadas, tal y como recoge la Ley 9/2003, de 20 de marzo, en su artículo 10 y siguientes.

Pero, en cualquier caso, tales cuestiones son independientes del procedimiento de deslinde.

4) La vía pecuaria objeto de deslinde, denominada Cañada Real de los Serranos, tiene la condición de bien de dominio público, conforme a lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias y el artículo 3 de la Ley 9/2003, de 20 de marzo, de Vías Pecuarias de Castilla-La Mancha. Las vías pecuarias son bienes inalienables, imprescriptibles e inembargables. En consecuencia, su carácter demanial no puede verse alterado por títulos privados, posesión prolongada ni por su constancia catastral. El deslinde administrativo tiene por finalidad determinar con precisión los limites físicos de la vía pecuaria previamente clasificada, declarando su posesión y titularidad pública, de acuerdo con el artículo 8 de la Ley 3/1995 y el artículo 15 de la Ley 9/2003 de Castilla-La Mancha. Por tanto, el desacuerdo genérico manifestado no desvirtúa la validez del procedimiento si éste se ajusta a la clasificación aprobada y a la documentación histórica y técnica obrante en el expediente.

Cuarto. - El tramo de la vía pecuaria deslindado ha quedado perfectamente definido en toda su longitud aproximada de 6246 m y una superficie total deslindada de 46,182 hectáreas.
El expediente cuenta, de acuerdo al artículo 13 de la Ley 9/2003, de 20 de marzo, de Vías Pecuarias de Castilla-La Mancha, con relación de colindantes, relación de ocupaciones e intrusiones y planos georreferenciados.

Por todo ello, esta Consejería, resuelve:

Primero. - Aprobar el deslinde de este tramo de la vía pecuaria denominada Cañada Real de los Serranos, en el término municipal de Golosalvo, provincia de Albacete, de conformidad con los documentos, informes y planos obrantes en el expediente de este informe, con las coordenadas UTM (huso 30, sistema de referencia ETRS 89) que definen el tramo resultante:

Provincia: Albacete.
Término Municipal: Golosalvo.
Vía Pecuaria: Cañada Real de los Serranos.
Longitud total aproximada: 6246 metros.
Anchura: 75 metros.
Superficie total deslindada: 46,182 hectáreas.

Segundo. - Se hace constar que la vía pecuaria denominada Cañada Real de los Serranos, en el término municipal de Golosalvo (Albacete), está integrada en la Red Nacional de Vías Pecuarias, de acuerdo con lo previsto en el artículo 18 de la Ley 3/1995 de Vías Pecuarias.

Tercero. - Que una vez aprobado este deslinde se proceda a su amojonamiento.

Cuarto. - Se proceda a devolver a su estado primitivo el tramo de la vía pecuaria deslindada, procediendo a la eliminación y/o regularización de las intrusiones detectadas, una vez que haya adquirido firmeza el deslinde objeto de este expediente.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse Recurso de Reposición, ante la persona titular de la Consejería de Desarrollo Sostenible, en el plazo de un mes, desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. O se podrá interponer directamente recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, con sede en Albacete, en el plazo de dos meses, de conformidad con lo establecido en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin perjuicio de interponer cualquier otro recurso que se considere procedente.

De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, para la interposición de cualquier recurso administrativo, las personas físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas (como las personas jurídicas, las entidades sin personalidad y las personas físicas que representen a las anteriores), a través del correspondiente enlace de la página web de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:

Recurso reposición https://www.jccm.es/sede/ventanilla/electronica/KGW

Toledo, 2 de octubre de 2026

La Consejera de Desarrollo Sostenible
Mª MERCEDES GÓMEZ RODRÍGUEZ

Anexo I

Relación definitiva de coordenadas UTM (huso 30, sistema de referencia ETRS 89) de los piquetes resultantes del deslinde:

Línea base izquierda		
Piquete	X_{UTM}	Y_{UTM}
1	618.032,61	4.346.314,63
3	618.024,55	4.346.248,74
5	618.070,75	4.346.073,40
7	618.131,44	4.346.001,30
7’	618.142,81	4.345.981,35
9	618.192,15	4.345.857,85
11	618.265,86	4.345.707,26
13	618.363,45	4.345.498,59
15	618.453,19	4.345.354,91
17	618.581,60	4.345.153,62
19	618.691,54	4.345.094,08
19’	618.714,79	4.345.074,54
21	618.863,32	4.344.920,82
23	619.008,64	4.344.770,18
25	619.056,60	4.344.720,84
25’	619.064,99	4.344.685,31
25’’	619.061,28	4.344.663,00
27	619.025,52	4.344.605,46
29	619.020,23	4.344.589,99
31	619.026,65	4.344.506,33
33	619.022,09	4.344.398,53
35	619.019,32	4.344.207,19
35’	619.014,62	4.344.181,52
37	618.962,23	4.343.989,48
39	618.992,70	4.343.889,62
39’	618.991,99	4.343.844,78
41	618.945,41	4.343.698,35
43	618.970,93	4.343.620,74
45	618.977,45	4.343.601,10
47	619.068,22	4.343.431,25
47’	619.069,63	4.343.385,47
49	619.053,29	4.343.338,42
49’	619.025,91	4.343.298,88
51	618.878,08	4.343.182,21
53	618.823,46	4.343.111,19
55	618.804,68	4.343.023,96
55’	618.792,63	4.342.996,49
57	618.751,77	4.342.934,71
59	618.723,16	4.342.772,78
61	618.789,94	4.342.643,23
61’	618.797,91	4.342.602,35
63	618.787,04	4.342.495,88
63’	618.782,19	4.342.475,22
65	618.757,85	4.342.412,99
67	618.734,67	4.342.305,80
69	618.708,81	4.342.222,61
71	618.700,95	4.342.141,29
73	618.686,75	4.342.013,54
75	618.687,21	4.341.801,46
75’	618.678,32	4.341.764,72
77	618.656,19	4.341.730,91

Línea base derecha		
Piquete	X_{UTM}	Y_{UTM}
2	617.969,01	4.346.366,26
2’	617.957,86	4.346.320,81
4	617.949,56	4.346.250,13
6	617.999,00	4.346.051,56
6’	618.012,05	4.346.026,72
8	618.072,73	4.345.954,62
10	618.124,72	4.345.825,02
12	618.198,42	4.345.674,44
14	618.295,46	4.345.466,92
16	618.389,96	4.345.314,56
18	618.518,38	4.345.113,27
18’	618.545,97	4.345.087,62
20	618.655,91	4.345.028,08
22	618.807,90	4.344.870,29
24	618.957,35	4.344.715,46
26	618.990,00	4.344.686,34
28	618.961,24	4.344.644,10
28’	618.952,00	4.344.620,29
30	618.945,26	4.344.588,13
32	618.951,73	4.344.502,80
34	618.947,23	4.344.403,12
36	618.944,32	4.344.207,63
38	618.888,05	4.344.000,54
38’	618.890,32	4.343.968,19
40	618.920,79	4.343.868,33
42	618.874,20	4.343.721,90
42’	618.874,16	4.343.674,91
44	618.899,69	4.343.597,31
46	618.914,88	4.343.559,75
48	618.997,54	4.343.406,15
50	618.981,20	4.343.359,10
52	618.826,09	4.343.236,27
52’	618.817,09	4.343.225,86
54	618.762,46	4.343.154,83
54’	618.750,14	4.343.126,97
56	618.731,36	4.343.039,75
58	618.688,19	4.342.974,49
58’	618.678,03	4.342.948,42
60	618.649,42	4.342.786,49
60’	618.656,42	4.342.738,56
62	618.723,20	4.342.609,00
64	618.712,34	4.342.502,54
66	618.688,00	4.342.440,31
66’	618.684,25	4.342.427,43
68	618.663,12	4.342.328,27
70	618.637,26	4.342.245,08
70’	618.634,35	4.342.231,61
72	618.626,49	4.342.150,29
74	618.611,75	4.342.013,80
76	618.612,22	4.341.800,15
78	618.592,30	4.341.770,20

Línea base izquierda		
Piquete	X_{UTM}	Y_{UTM}
77’	618.632,39	4.341.706,82
79	618.588,01	4.341.682,87
81	618.566,06	4.341.646,23
83	618.548,57	4.341.512,82
85	618.530,26	4.341.375,34
85’	618.517,42	4.341.348,99
85’’	618.490,33	4.341.326,85
85’’’	618.459,11	4.341.319,41
87	618.410,64	4.341.318,93
89	618.363,31	4.341.254,37
91	618.321,34	4.341.223,44
93	618.340,60	4.341.157,91
93’	618.343,29	4.341.140,65
95	618.344,70	4.341.091,02
97	618.359,64	4.341.026,62
99	618.389,30	4.340.933,33
99’	618.392,56	4.340.917,52
101	618.397,01	4.340.861,67

Línea base derecha		
Piquete	X_{UTM}	Y_{UTM}
80	618.547,92	4.341.746,25
80’	618.522,96	4.341.720,19
82	618.501,01	4.341.683,55
82’	618.491,82	4.341.656,88
84	618.474,33	4.341.523,47
86	618.457,72	4.341.394,39
88	618.409,25	4.341.393,92
88’	618.381,30	4.341.387,95
88’’	618.347,93	4.341.360,08
90	618.300,61	4.341.295,52
92	618.261,81	4.341.269,05
92’	618.247,39	4.341.235,91
92’’	618.249,08	4.341.203,37
94	618.268,34	4.341.137,84
96	618.269,75	4.341.088,21
96’	618.271,08	4.341.076,66
98	618.288,23	4.341.003,68
100	618.317,90	4.340.910,40
102	618.322,35	4.340.854,54
102’	618.328,05	4.340.794,84